

1501521-18.2021.8.26.0244

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2298869/2021 - 01º D.P. IGUAPE, 21173163 - 01º D.P. IGUAPE, 343/21/113 - 01º D.P. IGUAPE, 2298869 - 01º D.P. IGUAPE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KENNEDY MAICON ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

1ª Vara

Rua dos Estudantes, 106, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501521-18.2021.8.26.0244 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501521-18.2021.8.26.0244

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2298869/2021 - 01º D.P. IGUAPE, 21173163 - 01º D.P. IGUAPE, 343/21/113 - 01º D.P. IGUAPE, 2298869 - 01º D.P. IGUAPE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KENNEDY MAICON AGUIAR DE SOUZA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou KENNEDY MAICON AGUIAR DE SOUZA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo narrou o MP, em 03 de novembro de 2021, por volta de 08h40, na Rua Registro, nº 65, do bairro Rocio, nesta cidade e comarca, KENNEDY MAICON AGUIAR DE SOUZA, qualificado à fl. 10, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 60 (sessenta) micro tubos contendo cocaína, com massa total de 85g (oitenta e cinco gramas), 65 (sessenta e cinco) papелotes de crack, com massa total de 17g (dezessete gramas), e 5 (cinco) "buchas" de maconha, com massa total de 17g

(dezessete gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. boletim de ocorrência de fls. 02/03, termos de depoimento de fls. 04/05, auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, laudo de constatação de fls. 08/09, termo de interrogatório de fl. 10 e imagens fotográficas de fls. 25/27). O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 19/11/2021(Denúncia), seguindo-se a citação, com apresentação da resposta à acusação.

Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As alegações finais foram apresentadas oralmente.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termo de ocorrência (fls. 02/03), auto de apreensão e exibição (fls. 06/07), laudos de constatação prévia (fls 08/09) e laudo definitivo (fls. 72/74), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha FELIPE RAFAEL DA SILVA MONTEIRO, policial militar, disse se recordar da data dos fatos, informando que estava em patrulhamento pelo bairro com o Cabo César, local onde há mais biqueiras no Rocio; ao acessarem esquina próxima à pracinha do bairro viram o Kennedy, já conhecido da equipe por envolvimento com o tráfico. Ele estava com blusa de frio, de moletom. Passou na frente da viatura com as duas mãos no bolso, deu aquela "travada", e tentou correr quando viu que seria abordado. Conseguiram abordar. Ele resistiu, tentou usar força, mas foi imobilizado. Na busca pessoal foi localizado no bolso da blusa dele sacola contendo os entorpecentes. Depois viram que havia 80 pinos de cocaína, 60 pedras de crack e 20 buchas de maconha. Deram voz de prisão e o conduziram à Delegacia. A princípio ele falou que estava levando a droga para uma biqueira, que ele não quis revelar. No mesmo sentido foi o testemunho de CESAR SANTOS SILVA, também policial militar: estavam em patrulhamento pela rua registro quando se depararam com esse indivíduo, vindo pela via; chamou atenção que ele vinha com as duas mãos no bolso da blusa, e ao ver a viatura tentou mudar a direção. Abordaram. Ele tentou resistir. Na busca pessoal localizaram sacola no bolso da blusa contendo os entorpecentes, 80 pinos de cocaína, 60 pedras de crack e 20 porções de maconha. Ele confessou que estava se deslocando a um ponto de venda de droga ali próximo, na comunidade da CDHU, conhecida como "popular 1". Na Delegacia ele chegou a comentar que iria dizer que estava só fazendo o transporte; mas não sabe o que ele falou no DP.

Em seu interrogatório o acusado afirmou que é verdadeira a acusação. Estava levando as drogas numa biqueira, e os policiais o abordaram. Na Delegacia falou que estava realmente levando a droga, não estava traficando. Tudo o que os policiais falaram é verdade. Está arrependido.

Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssonos no sentido de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia.

A propósito, já é assente no E. Tribunal de Justiça de São Paulo que a palavra dos policiais é prova válida de autoria, não merecendo descrédito somente porque oriunda dos agentes da lei. Nesse sentido, representando tantos outros precedentes: Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018)

Não bastasse tudo isso, o réu ainda confessou a prática do tráfico de drogas, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, anoto que o réu é portador de maus antecedentes, que consistem em condenação anterior transitada em julgado (diferente daquela que ensejará reincidência, não havendo bis in idem). Fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão, com 583 dias multa.

Em segunda fase considero a reincidência do réu e a confissão espontânea, compensado-as. A pena base fica mantida.

Na terceira fase da dosimetria não há causas de aumento ou de diminuição. Anoto que é incabível o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante da multirreincidência do réu.

Fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, com 583 dias multa.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal, e em vista da reincidência. Nesse sentido, desta Corte Bandeirante: APELAÇÃO – Tráfico de drogas privilegiado – Sentença condenatória – Apelação do Réu – Defesa requer (1) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, (2) a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena corporal, em detrimento do fechado – Descabimento – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – Medida que se revela insuficiente à reprovação e prevenção do crime – Abrandamento do regime prisional – Impossibilidade – Pena que deve ser cumprida em regime inicial fechado, levando em conta a gravidade do crime praticado, ainda que o Col. STF tenha afastado a hediondez do tráfico privilegiado no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533/MS – Sentença condenatória mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 0001989-24.2018.8.26.0127; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019)

Note-se que o precedente em questão concluiu pela possibilidade do regime inicial fechado mesmo no caso de tráfico privilegiado, em que a pena sofre sensível redução. No caso dos autos, em que afastado o redutor, a aplicação do regime fechado tem muito mais razão.

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direito, diante da reincidência.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, pelos mesmos motivos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu KENNEDY MAICON AGUIAR DE SOUZA pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Mantenho a custódia cautelar do réu, considerando que persistem os fundamentos autorizadores da medida, não tendo havido modificação no panorama dos fatos.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Proceda-se com relação às drogas conforme o disposto no art. 72 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, expeça-se o necessário para execução da sentença, e depois remetam-se os autos ao arquivo, com as anotações de praxe.
Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Iguape, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA